

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7061/2537

นาง สม ฤทัย ขำชะ วงศ์ หรือ รัก อยู่
ประเสริฐ

นาย บุญ เลิศ ขำ ชะ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2)

โจทก์ทราบดีก่อนสมรสกับจำเลยว่า จำเลยชอบดื่มสุราและไปตกปลาแต่จำเลยดื่มสุราแล้วไม่เคยก่อความเสียหาย ส่วนการไปตกปลาและนอนค้างที่บ่อปลาจำเลยก็มีได้ไปค้างทุกวัน จำเลยอยู่บ้านสัปดาห์ละ 2-3 วัน แม้โจทก์ย้ายไปอยู่กับบิดามารดาแล้ว จำเลยยังไปหาโจทก์และช่วยออกเงินต่อเติมห้องเพื่อใช้หลับนอนและไปเยี่ยมเยียนร่วมหลับนอนกับโจทก์ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยร่วมประเวณีกับหญิงอื่นทำให้โจทก์เดือดร้อนเกินควรเพราะเกรงว่าจำเลยจะนำโรคร้ายมาแพร่แก่โจทก์ ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยได้รับโรคร้ายจากจำเลยทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นนั้นภริยาจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วอันเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลย แต่ระหว่างอยู่กินเป็นสามีภริยาจำเลยประพฤติตนดื่มสุราเป็นอาชิตและชอบอาละวาดทุบตีทำร้ายร่างกายของโจทก์กล่าวคำผิดสวาทต่อโจทก์และบุพการีของโจทก์ จำเลยละทิ้งโจทก์ไปเลี้ยงดูได้เสียกับ

หญิงอื่นไม่ส่งเสียเลี้ยงดูโจทก์และบุตรมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี จำเลยมีความสัมพันธ์ได้เสียทางประเวณีกับหญิงอื่นในละแวกบ้านโจทก์ ทำให้โจทก์อับอายขายหน้าและทรมานจิตใจ จนโจทก์ไม่อาจอยู่กินเป็นสามีภริยากับจำเลยต่อไปได้ ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ประพฤติดนเลื่อมเสีย ไม่เคยด่าว่าทุบตีทำร้ายร่างกายโจทก์ ไม่เคยทิ้งร้างโจทก์ ไม่เคยมีสัมพันธ์กับหญิงอื่น จำเลยอุปการะเลี้ยงดูโจทก์และบุตรด้วยดีเสมอมาจำเลยไม่เคยด่าว่าบุพการี แต่โจทก์เป็นฝ่ายประสงค์ไปอยู่กับชายอื่น จึงหาเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับจำเลยแล้วพานบุตรไปอยู่บ้านบิดามารดา ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้าน และหาเหตุฟ้องหย่าจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทราบดีก่อนสมรสกับจำเลยว่าจำเลยชอบดื่มสุราและไปตกปลา และโจทก์เองก็ยอมรับว่าจำเลยดื่มสุราแล้วไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ส่วนการไปตกปลาและนอนค้างที่บ่อปลา จำเลยก็มีได้ไปค้างทุกวัน จำเลยจะอยู่บ้านสัปดาห์ละ 2-3 วันแม้โจทก์จะย้ายไปอยู่กับบิดามารดาแล้ว จำเลยก็ยังไปหาโจทก์และช่วยโจทก์ออกเงินต่อเติมห้องเพื่อใช้หลับนอน และไปเยี่ยมเยียนร่วมหลับนอนกับโจทก์ที่บ้านบิดาโจทก์ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยร่วมประเวณีกับหญิงอื่นทำให้โจทก์เดือดร้อนเกินควรเพราะเกรงว่าจำเลยจะนำโรคร้ายมาแพร่แก่โจทก์นั้น ก็ไม่

ปรากฏว่าโจทก์เคยได้รับโรคร้ายจากจำเลยแต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วอันเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่า

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>